

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 220 del 23/06/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 83 del 23/06/2021

Intervento di "Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta".

OGGETTO: Affidamento incarico per la direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed Approvazione Schema di Convenzione.-

CUP: C87H21002050001 **CIG:** ZD03239A21 **IMP.** 193 **COD.** 1401202 **CAP.** 1019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2 ottobre, il DPCM del 17 luglio 2020 che definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Bilancio 2020), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1 comma 6 della legge 147/2013, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;
- Per «infrastrutture sociali» si intendono le opere per come qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art.11 della legge n. 3/2003;
- i contributi sono assegnati ai comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 - Allegato tecnico.
- il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato nell'Allegato 2;
- il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:
 - a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto (quindi 02 luglio 2021) per i contributi riferiti all'anno 2020;
 - b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 55 del 11/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "*Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta*" a Squillace Lido, per l'importo complessivo di € 33.722,50;

Ritenuto che:

- stante la notevole mole di lavoro del settore tecnico e la carenza d'organico del medesimo settore (un solo dipendente con funzioni di Responsabile Unico dei vari procedimenti, lo svolgimento di molteplici attività, variegati e complesse funzioni facenti capo al Settore Edilizia, Manutenzioni e Lavori Pubblici) per la realizzazione del servizio sopra specificato, nei tempi stabiliti, necessita provvedere, al conferimento di incarico a figura professionale esterna per:
 - direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
- sulla base degli accertamenti effettuati dal RUP non è possibile affidare le attività in parola, all'ufficio tecnico della Stazione Appaltante per:
 - carenza in organico di personale tecnico;
 - difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
 - difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;

Preso atto che l'importo a base d'asta è di € 2.908,02 per il servizio di direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "*Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone*

Carabetta", oltre IVA e Cassa Previdenziale come per legge;

Considerato che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico, come sopra dettagliata (Direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) ammonta ad € 2.908,02 oltre IVA ed oneri contributivi, è inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: *"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Visti:

- l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: *"Gli incarichi di Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista";*
- le linee guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, le quali prevedono che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016;
- l'art. 32, comma 14, il quale prevede che il contratto è stipulato, per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Considerato che:

- per i casi di affidamento di tali attività all'esterno il Comune di Squillace ha costituito un apposito elenco di tecnici per l'affidamento di incarichi professionali, di importo inferiore a € 40.000,00, approvato con determinazione n° 173 del 10/05/2021;
- all'Albo Operatori Tecnici di questo Comune risulta iscritto il professionista Ing. Giovanni Mellace, nato a Chiaravalle Centrale (CZ) il 20/02/1990, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro con n° 3024 - C.F.: MLLGNN90B20C616Z, con sede legale dello studio tecnico in Piazza Risorgimento n° 3 - 88069 Squillace (CZ), il quale presenta i necessari requisiti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;

Dato atto che:

- il professionista Ing. Giovanni Mellace, a seguito di negoziazione, previa richiesta preventivo/offerta, si è resa disponibile ad eseguire le attività di: direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la *"Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta"*, per l'importo di € 2.810,60 oltre IVA e Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale del 3,35 % sull'importo posto a base di gara;
- l'offerta formulata dall'Ing. Giovanni Mellace corrisponde alle esigenze di questa Stazione Appaltante;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Ritenuto che, nella fattispecie in esame, l'applicazione dell'art. 36, appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie nel rispetto delle tempistiche previste;

Visto:

-l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

-l'art. 37 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;

Ritenuto pertanto,

-di procedere con l'affidamento dell'incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori di *"Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta"*;

-di ritenere congrua l'offerta presentata in relazione alla tipologia del servizio da svolgere;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016, all'Ing. Giovanni Mellace, nato a Chiaravalle Centrale (CZ) il 20/02/1990, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro con n° 3024 - C.F.: MLLGNN90B20C616Z, con sede legale dello studio tecnico in Piazza Risorgimento n° 3 - 88069 Squillace (CZ), per l'importo di € 2.810,60 oltre IVA e Cassa Professionale, l'incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la *"Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta"*;
2. di stabilire che i pagamenti della prestazione di cui al presente atto sono subordinati alla formale approvazione del Certificato di regolare esecuzione ed all'effettivo accreditamento dei fondi da parte del competente Ministero;
3. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, da stipulare con il professionista incaricato;
4. di individuare nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'espletamento dei predetti servizi, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i fondi di cui al finanziamento in parola, dell'importo complessivo di € 33.722,50;
5. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (Arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno _____ – Cap. _____ – Cod. _____ del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Antonio Macaluso)

